

Checklist 47 puntos antes de pujar

La verificación jurídica previa
que minimiza el riesgo de tu inversión
en una subasta judicial del BOE

Edición: 2026

Autor: Equipo jurídico CAFAVE Investment

Web: comprarensubasta.com

Servicio destacado: Informe jurídico previo · 72,60 € · 48h

Checklist 47 puntos antes de pujar

Esta guía recoge las verificaciones que un equipo jurídico profesional realiza antes de autorizar una puja en el Portal de Subastas del BOE. Si omites cualquiera de los puntos, asumes un riesgo medible y, en algunos casos, irreversible: el depósito del 5% es ejecutable sin posibilidad de devolución si el postor renuncia tras la adjudicación (art. 653 LEC).

Marca cada casilla **solo cuando hayas verificado el punto con documento o prueba**, no por intuición.

Bloque A — Documentación legal (10)

☐

A1. Edicto de subasta publicado en el BOE y en el Portal de Subastas.

Toda subasta judicial debe estar formalmente convocada mediante edicto publicado en BOE. Si solo aparece en la web sin BOE, la convocatoria es nula (art. 668 LEC).

☐

A2. Auto o providencia judicial de convocatoria, identificable por nº de autos.

Verifica que el edicto cita el procedimiento (ejecución hipotecaria, embargo, concursal, voluntaria), juzgado y nº de autos. Es la base para acceder al expediente en el juzgado.

☐

A3. Certificación registral de dominio y cargas (art. 656 LEC).

Documento expedido por el Registro de la Propiedad, obligatorio en el procedimiento, que enumera titulares y cargas a fecha. Sin ella no puedes valorar el riesgo registral.

☐

A4. Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad (menos de 15 días).

Refuerza la certificación con un instantáneo de cargas reciente. Las cargas se mueven: una nota simple antigua oculta embargos sobrevenidos.

☐

A5. Tasación oficial vs valor de mercado contrastado.

El "valor del tipo" fijado por el juzgado puede estar muy por encima o por debajo del mercado. Contrasta con tasación independiente y comparables reales en Idealista/portales.

☐ **A6. Tipo de subasta identificado: hipotecaria, embargo, concursal, voluntaria.**

Cada modalidad tiene reglas distintas sobre cargas que subsisten, posesión y plazos. Saber el tipo determina el riesgo asumido.

☐ **A7. Órgano judicial competente y plazos efectivos del procedimiento.**

Identifica juzgado, nº autos y procurador del ejecutante. Permite seguimiento posterior si surgen incidencias en la adjudicación.

☐ **A8. Identidad del acreedor ejecutante y del deudor/demandado.**

Conocer al ejecutante (banco, particular, Hacienda) ayuda a estimar si habrá cesión, oposición o adjudicación al ejecutante al 70%.

☐ **A9. Comunicación al ocupante hecha conforme al art. 661 LEC.**

Antes de la subasta, el juzgado debe haber requerido al ocupante para que exhiba su título. La ausencia de este trámite genera contingencias graves.

☐ **A10. Antelación mínima legal: 20 días entre publicación BOE y apertura (art. 668 LEC).**

Si el plazo es inferior, la subasta puede impugnarse y tu adjudicación quedar en suspenso. Verifica fechas en el propio edicto.

Bloque B — Análisis del inmueble (10)

☐ **B1. Visita o inspección física: autorizada por el juzgado o reconocimiento exterior.**

La LEC no impone visita obligatoria, pero el juzgado puede facilitarla. Como mínimo, inspección exterior y entorno; sin esto, pujas a ciegas.

☐ **B2. Estado de conservación documentado: fotos, vídeos, informe técnico.**

El presupuesto de reforma puede multiplicar por 2-3 el coste total. Sin estimación, el ROI proyectado no es fiable.

☐ **B3. Situación posesoria real: vacío, ocupado, arrendado o ilegal.**

Determina el plazo y coste para tomar posesión efectiva. Un piso ocupado puede tardar 12-24 meses en desocuparse.

☐ **B4. Tipo de ocupación: deudor ejecutado, tercero con título, ocupación sin título.**

Cada situación abre una vía procesal distinta (lanzamiento, juicio verbal posesorio, desahucio). El coste y plazo varían radicalmente.

☐ **B5. Si hay arrendamiento: fecha, duración, renta y si está inscrito en el Registro.**

Los arrendamientos anteriores e inscritos subsisten frente al adjudicatario (art. 7 LAU + art. 13 LAU). Tu inversión puede quedar gravada con renta no de mercado.

☐ **B6. Coincidencia entre descripción registral, catastral y dirección postal real.**

Discrepancias pueden indicar segregación no formalizada, exceso de cabida o errores. Resolverlas tras la adjudicación es costoso y lento.

☐ **B7. Calificación urbanística (suelo urbano, rústico, no consolidado).**

Determina edificabilidad, uso permitido y valor real. Un suelo urbano no consolidado puede impedir la cédula de habitabilidad.

☐ **B8. Cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación vigentes.**

Sin habitabilidad, no puedes alquilar como vivienda. Algunas CCAA exigen cédula para escritura ante notario.

☐ **B9. Certificado de Eficiencia Energética: vigente u obligación de obtener.**

Obligatorio para venta o alquiler. Si no existe, deberás encargarlo (~150-400 €).

☐ **B10. Elementos comunes, proindiviso o servidumbres registradas.**

La subasta puede afectar a una cuota indivisa (no a todo el inmueble) o tener servidumbres de paso, luces o vistas. Cambia totalmente el valor.

Bloque C — Cargas y deudas (8)

☐ **C1. Cargas registrales preferentes vs posteriores (art. 668 y 670 LEC).**

Las cargas anteriores al gravamen ejecutado **subsisten** tras la adjudicación; las posteriores se cancelan. Identificar el rango es el punto crítico nº 1.

☐ **C2. Hipotecas anteriores: importe pendiente real solicitado al banco titular.**

Una hipoteca anterior se asume al precio de adjudicación. Pide al banco titular saldo pendiente certificado, no asumas el principal inicial.

☐ **C3. Embargos anteriores firmes y su importe actualizado.**

Igual que la hipoteca: subsisten. Solicita al juzgado de origen el importe vivo, intereses y costas.

☐ **C4. IBI: ejercicio en curso y los 4 anteriores (art. 78 LGT — afección real).**

El IBI es deuda con afección real al inmueble. El adjudicatario responde del año en curso y los 4 anteriores no prescritos.

☐ **C5. Cuotas de comunidad pendientes: parte del año en curso + 3 anteriores (LPH art. 9.1.e).**

La Ley de Propiedad Horizontal impone responsabilidad del adjudicatario por la anualidad corriente más las tres precedentes. Solicita certificado a la comunidad.

☐ **C6. Suministros pendientes (agua, luz, gas) y conexión.**

Aunque no sean afección real, las compañías pueden negar reconexión sin saldar la deuda anterior, condicionando la habitabilidad.

☐ **C7. Deudas con Hacienda y Seguridad Social: afección de bienes ex art. 79 LGT.**

Si el deudor era empresario y hay providencias de apremio anotadas, pueden generar afección real concurrente. Verifica en certificación registral.

☐ **C8. Tasas municipales (basuras, vado), plusvalía pendiente del transmitente.**

La plusvalía municipal corresponde al transmitente; en subasta judicial la doctrina mayoritaria la imputa al ejecutado, pero verifícalo con el ayuntamiento.

Bloque D — Aspectos económicos (10)

☐ **D1. Depósito del 5% del valor del tipo, consignado en el portal (art. 669 LEC).**

Sin depósito previo no puedes pujar. Si renuncias tras adjudicación, lo pierdes (art. 653 LEC).

☐ **D2. Cesión de remate: posibilidad y plazo (art. 647.3 LEC, 10 días).**

Si pujas para un tercero, debes formalizar la cesión en 10 días desde la aprobación del remate. Útil para esquemas de inversión.

☐ **D3. Plazo de 40 días para consignar el resto del precio (art. 670 LEC).**

Desde la firmeza del decreto de adjudicación. Si no consignas, pierdes el depósito y el bien vuelve a subasta.

☐ **D4. ITP autonómico: 6%-10% según CCAA y valor de referencia catastral.**

Madrid 6%, Cataluña 10%, Andalucía 7%, Valencia 10%. Calcula sobre el mayor entre precio adjudicación y valor de referencia (LGT art. 10).

☐ **D5. AJD si formalizas escritura con hipoteca o acta notarial.**

Actos Jurídicos Documentados: 0,5%-1,5% según CCAA. Aplica si la adjudicación se documenta en escritura pública con efectos hipotecarios.

☐ **D6. Gastos notariales (otorgamiento) y registrales (inscripción).**

Estimación 1.500-3.500 € según valor del inmueble. La inscripción es imprescindible para oponer el derecho frente a terceros.

☐ **D7. Plusvalía municipal del transmitente: comprobar imputación.**

Aunque por defecto la paga el ejecutado, algunos ayuntamientos la reclaman al adjudicatario. Consulta antes para evitar sorpresas.

☐ **D8. Posibilidad realista de financiación bancaria en 40 días.**

Bancos suelen tardar 45-60 días. Sin financiación puente o capital líquido pierdes el depósito. Acredita liquidez antes de pujar.

☐ **D9. Reserva para reformas y contingencias: 10-20% del precio.**

Inmuebles de subasta suelen estar deteriorados o vandalizados. Sin reserva, la rentabilidad se evapora en el primer presupuesto.

☐ **D10. Cálculo de ROI realista con todos los costes vs renta o reventa proyectada.**

Suma: precio + ITP + notaría + registro + reforma + cargas asumidas + costes posesorios. Compara con renta media de zona y plusvalía esperada en 3-5 años.

Bloque E — Proceso de puja (9)

☐ **E1. Alta verificada en el Portal de Subastas (subastas.boe.es).**

Sin alta previa no puedes pujar. Tramita con al menos 5 días de antelación al cierre.

☐ **E2. Certificado digital FNMT-RCM, DNle activado o Cl@ve permanente.**

La firma electrónica reconocida es imprescindible para identificación y consignación del depósito.

☐ **E3. Cuenta corriente operativa y saldo suficiente para depósito.**

El depósito se realiza por transferencia inmediata o aval bancario. Verifica fondos antes de pujar.

☐ **E4. Plazo de la subasta: 20 días naturales desde apertura (art. 649 LEC).**

La subasta dura 20 días. Las pujas pueden hacerse en cualquier momento dentro del plazo.

☐ **E5. Extensión automática por última puja en último hora (art. 649.2 LEC).**

Si en la última hora hay una puja, el plazo se prorroga 24 horas. Útil para tácticas de cierre.

☐ **E6. Lectura y aceptación de las condiciones legales del portal.**

Las condiciones incluyen renuncia a la posesión inmediata, responsabilidad por cargas no canceladas y otras advertencias. Léelas.

☐ **E7. Comprender el régimen de cesión de remate (art. 647.3 LEC).**

La cesión solo es admisible si se anunció en la postura. Es la vía para invertir a través de SL u otra persona distinta del pujador.

☐ **E8. Quiebra del postor: consecuencias del impago (art. 653 LEC).**

Si no consignas el resto en 40 días pierdes el depósito íntegro y respondes de la diferencia frente a posteriores postores.

☐ **E9. Decreto de adjudicación y mandamiento al Registro: tramitación posterior.**

Tras consignar el resto, el Letrado de la Administración de Justicia dicta decreto firme y libra mandamiento de cancelación de cargas posteriores e inscripción a tu favor.

Tras la adjudicación: lo que viene después

La adjudicación no es el final. En las 8-12 semanas siguientes deberás:

- Recibir el **decreto de adjudicación firme** y solicitar testimonio.
- Liquidar **ITP** (1 mes desde firmeza) en la oficina liquidadora.
- Presentar mandamiento en el **Registro de la Propiedad** para inscripción.
- Si hay ocupación, instar **lanzamiento** o, en su caso, juicio verbal posesorio.
- Regularizar **suministros, IBI y comunidad** a tu nombre.

Cualquier omisión en estas fases puede generar nuevas cargas o paralizar la posesión efectiva del bien.

Por qué este checklist no sustituye a un informe jurídico profesional

Este checklist te permite **descartar inversiones obviamente arriesgadas**, pero no sustituye el análisis caso por caso. Algunas verificaciones requieren acceso al expediente judicial (no público en su totalidad), examen registral profesional o coordinación con el órgano judicial.

En CAFAVE Investment elaboramos un **informe jurídico previo personalizado** sobre el activo concreto que te interese, con responsabilidad profesional y firma de abogado colegiado.

¿Necesitas un análisis caso por caso?

Solicita un informe jurídico previo personalizado sobre la subasta concreta que te interese. Firma de abogado colegiado, responsabilidad profesional, entrega en 48 horas hábiles.

72,60 € (IVA incl.)

Más información: comprarensubasta.com/informe-juridico-subasta

CAFAVE Investment · Abogados colegiados · ICAS nº [pendiente]

Aviso legal: este documento tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico individualizado. Para una opinión legal vinculante, contacte con un abogado colegiado.

Política de privacidad y aviso legal: comprarensubasta.com/aviso-legal